مسودة تشريعية افتراضية مخصصة لاختبار نظام استرجاع المعطيات

مشروع قانون إطار افتراضي بشأن التدبير المستدام للموارد المائية وإعادة استعمال المياه

مسودة تجريبية متقدمة تشمل التخطيط والحماية والتوزيع والرقابة

الرمز التجريبي: TEST-RAG-WATER-05

تنبيه أساسي: هذا النص افتراضي ومولّد لأغراض الاختبار التقني فقط. لا يمثل مشروع قانون حكوميا حقيقيا، ولا يعكس موقف أي مؤسسة، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وثيقة تجريبية — محتوى خيالي

ديباجة افتراضية

اعتبارا لأهمية تطوير إطار تنظيمي واضح يواكب التحولات التقنية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصا على تعزيز الشفافية وحماية الحقوق وتحسين جودة الخدمات، أعدت هذه المسودة النموذجية لتوفير مادة عربية طويلة ومتنوعة قابلة للاستعمال في اختبارات رفع الوثائق واستخراج النصوص وتقسيمها وفهرستها والبحث داخلها.

وقد روعي في صياغة مقتضياتها اعتماد بنية تشريعية افتراضية تشمل الأحكام العامة، وتحديد الالتزامات، وبيان المساطر، وآليات المراقبة، والتظلمات، والأحكام الانتقالية والختامية. وتستعمل الإحالات إلى النصوص التنظيمية في هذا المستند على سبيل المحاكاة فقط، دون الإحالة إلى نص رسمي بعينه.

الباب الأول: المبادئ والتعاريف

المادة 1 - موضوع القانون

فيما يخص موضوع القانون، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ موضوع القانون، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث

تطلع جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الأول: المبادئ والتعاريف

المادة 3 - المبادئ العامة للتدبير المندمج

فيما يخص المبادئ العامة للتدبير المندمج، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ المبادئ العامة للتدبير المندمج، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 4 - الحق في الولوج إلى الماء

فيما يخص الحق في الولوج إلى الماء، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الحق في الولوج إلى الماء، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الأول: المبادئ والتعاريف

المادة 5 - التضامن بين الأحواض

فيما يخص التضامن بين الأحواض، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التضامن بين الأحواض، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 6 - الاحتياط والوقاية

فيما يخص الاحتياط والوقاية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الاحتياط والوقاية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الأول: المبادئ والتعاريف

المادة 7 - التكيف مع التغيرات المناخية

فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التكيف مع التغيرات المناخية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 8 - ترشيد الاستعمال

فيما يخص ترشيد الاستعمال، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ ترشيد الاستعمال، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني: التخطيط المائي

المادة 9 - المخطط الوطني للماء

فيما يخص المخطط الوطني للماء، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ المخطط الوطني للماء، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 10 - المخططات التوجيهية للأحواض

فيما يخص المخططات التوجيهية للأحواض، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ المخططات التوجيهية للأحواض، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني: التخطيط المائي

المادة 11 - برامج العمل متعددة السنوات

فيما يخص برامج العمل متعددة السنوات، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ برامج العمل متعددة السنوات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 12 - تحديد الحاجيات المائية

فيما يخص تحديد الحاجيات المائية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تحديد الحاجيات المائية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني: التخطيط المائي

المادة 13 - التوقعات الديمغرافية

فيما يخص التوقعات الديمغرافية، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التوقعات الديمغرافية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 14 - التوقعات الاقتصادية

فيما يخص التوقعات الاقتصادية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التوقعات الاقتصادية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني: التخطيط المائي

المادة 15 - التوازن بين العرض والطلب

فيما يخص التوازن بين العرض والطلب، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التوازن بين العرض والطلب، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 16 - تحيين المخططات

فيما يخص تحيين المخططات، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تحيين المخططات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث: المؤسسات والحكامة

المادة 17 - اختصاصات الإدارة المركزية

فيما يخص اختصاصات الإدارة المركزية، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ اختصاصات الإدارة المركزية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 18 - اختصاصات وكالات الأحواض

فيما يخص اختصاصات وكالات الأحواض، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ اختصاصات وكالات الأحواض، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث: المؤسسات والحكامة

المادة 19 - اللجان الجهوية للماء

فيما يخص اللجان الجهوية للماء، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ اللجان الجهوية للماء، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 20 - التنسيق بين الجماعات

فيما يخص التنسيق بين الجماعات، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التنسيق بين الجماعات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث: المؤسسات والحكامة

المادة 21 - مشاركة المجتمع المدني

فيما يخص مشاركة المجتمع المدني، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مشاركة المجتمع المدني، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 22 - الشفافية ونشر البيانات

فيما يخص الشفافية ونشر البيانات، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الشفافية ونشر البيانات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث: المؤسسات والحكامة

المادة 23 - تدبير النزاعات المائية

فيما يخص تدبير النزاعات المائية، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير النزاعات المائية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 24 - تقييم السياسات العمومية

فيما يخص تقييم السياسات العمومية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تقييم السياسات العمومية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الملك العمومي المائي

المادة 25 - تحديد الملك العمومي المائي

فيما يخص تحديد الملك العمومي المائي، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تحديد الملك العمومي المائي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 26 - حماية المجاري والبحيرات

فيما يخص حماية المجاري والبحيرات، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حماية المجاري والبحيرات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الملك العمومي المائي

المادة 27 - حرم المنشآت المائية

فيما يخص حرم المنشآت المائية، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حرم المنشآت المائية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 28 - احتلال الملك العمومي

فيما يخص احتلال الملك العمومي، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ احتلال الملك العمومي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الملك العمومي المائي

المادة 29 - التراخيص المؤقتة

فيما يخص التراخيص المؤقتة، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التراخيص المؤقتة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 30 - مراقبة الاستغلال

فيما يخص مراقبة الاستغلال، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مراقبة الاستغلال، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الملك العمومي المائي

المادة 31 - إزالة المنشآت المخالفة

فيما يخص إزالة المنشآت المخالفة، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ إزالة المنشآت المخالفة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 32 - إعادة تأهيل المواقع

فيما يخص إعادة تأهيل المواقع، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ إعادة تأهيل المواقع، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: التراخيص والحقوق

المادة 33 - طلب الترخيص المائي

فيما يخص طلب الترخيص المائي، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ طلب الترخيص المائي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 34 - ملف الطلب

فيما يخص ملف الطلب، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ ملف الطلب، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: التراخيص والحقوق

المادة 35 - معايير منح الترخيص

فيما يخص معايير منح الترخيص، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ معايير منح الترخيص، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 36 - مدة الترخيص وتجديده

فيما يخص مدة الترخيص وتجديده، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مدة الترخيص وتجديده، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: التراخيص والحقوق

المادة 37 - تعديل شروط الاستغلال

فيما يخص تعديل شروط الاستغلال، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تعديل شروط الاستغلال، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 38 - نقل حق الاستعمال

فيما يخص نقل حق الاستعمال، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ نقل حق الاستعمال، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: التراخيص والحقوق

المادة 39 - تعليق الترخيص

فيما يخص تعليق الترخيص، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تعليق الترخيص، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 40 - سحب الترخيص

فيما يخص سحب الترخيص، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ سحب الترخيص، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: التراخيص والحقوق

المادة 41 - التصريح بالاستعمالات الصغيرة

فيما يخص التصريح بالاستعمالات الصغيرة، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التصريح بالاستعمالات الصغيرة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السادس: المياه السطحية

المادة 42 - حماية الأنهار والأودية

فيما يخص حماية الأنهار والأودية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حماية الأنهار والأودية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس: المياه السطحية

المادة 43 - تدبير البحيرات والسدود

فيما يخص تدبير البحيرات والسدود، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير البحيرات والسدود، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 44 - حصص الاستعمال

فيما يخص حصص الاستعمال، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حصص الاستعمال، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس: المياه السطحية

المادة 45 - قياس الصبيب

فيما يخص قياس الصبيب، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ قياس الصبيب، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 46 - الاستعمالات الموسمية

فيما يخص الاستعمالات الموسمية، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الاستعمالات الموسمية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس: المياه السطحية

المادة 47 - الحد الأدنى للجريان البيئي

فيما يخص الحد الأدنى للجريان البيئي، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الحد الأدنى للجريان البيئي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 48 - مراقبة السحب

فيما يخص مراقبة السحب، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مراقبة السحب، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس: المياه السطحية

المادة 49 - تدبير الفيضانات

فيما يخص تدبير الفيضانات، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير الفيضانات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السابع: المياه الجوفية

المادة 50 - تحديد الفرشات المائية

فيما يخص تحديد الفرشات المائية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تحديد الفرشات المائية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: المياه الجوفية

المادة 51 - جرد الآبار والثقوب

فيما يخص جرد الآبار والثقوب، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ جرد الآبار والثقوب، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 52 - ترخيص الحفر

فيما يخص ترخيص الحفر، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ ترخيص الحفر، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: المياه الجوفية

المادة 53 - عدادات الضخ

فيما يخص عدادات الضخ، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ عدادات الضخ، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 54 - مناطق المنع أو التقييد

فيما يخص مناطق المنع أو التقييد، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مناطق المنع أو التقييد، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: المياه الجوفية

المادة 55 - مراقبة مستوى الفرشات

فيما يخص مراقبة مستوى الفرشات، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مراقبة مستوى الفرشات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 56 - التغذية الاصطناعية

فيما يخص التغذية الاصطناعية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التغذية الاصطناعية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: المياه الجوفية

المادة 57 - مكافحة الاستنزاف

فيما يخص مكافحة الاستنزاف، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مكافحة الاستنزاف، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثامن: مياه الشرب والصرف

المادة 58 - معايير جودة مياه الشرب

فيما يخص معايير جودة مياه الشرب، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ معايير جودة مياه الشرب، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: مياه الشرب والصرف

المادة 59 - مراقبة محطات المعالجة

فيما يخص مراقبة محطات المعالجة، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مراقبة محطات المعالجة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 60 - سلامة شبكات التوزيع

فيما يخص سلامة شبكات التوزيع، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ سلامة شبكات التوزيع، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: مياه الشرب والصرف

المادة 61 - تدبير التسربات

فيما يخص تدبير التسربات، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير التسربات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 62 - التطهير السائل

فيما يخص التطهير السائل، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التطهير السائل، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: مياه الشرب والصرف

المادة 63 - محطات معالجة المياه العادمة

فيما يخص محطات معالجة المياه العادمة، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ محطات معالجة المياه العادمة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 64 - التصريف في الوسط الطبيعي

فيما يخص التصريف في الوسط الطبيعي، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التصريف في الوسط الطبيعي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: مياه الشرب والصرف

المادة 65 - تدبير الحمأة

فيما يخص تدبير الحمأة، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير الحمأة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب التاسع: إعادة الاستعمال والتحلية

المادة 66 - شروط إعادة استعمال المياه المعالجة

فيما يخص شروط إعادة استعمال المياه المعالجة، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ شروط إعادة استعمال المياه المعالجة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب التاسع: إعادة الاستعمال والتحلية

المادة 67 - تصنيف استعمالات المياه المعاد استعمالها

فيما يخص تصنيف استعمالات المياه المعاد استعمالها، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تصنيف استعمالات المياه المعاد استعمالها، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 68 - المراقبة الصحية

فيما يخص المراقبة الصحية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ المراقبة الصحية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب التاسع: إعادة الاستعمال والتحلية

المادة 69 - نقل وتخزين المياه المعالجة

فيما يخص نقل وتخزين المياه المعالجة، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ نقل وتخزين المياه المعالجة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 70 - محطات تحلية مياه البحر

فيما يخص محطات تحلية مياه البحر، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ محطات تحلية مياه البحر، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب التاسع: إعادة الاستعمال والتحلية

المادة 71 - تدبير الرجيع الملحي

فيما يخص تدبير الرجيع الملحي، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير الرجيع الملحي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 72 - الطاقة المستعملة في التحلية

فيما يخص الطاقة المستعملة في التحلية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الطاقة المستعملة في التحلية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب التاسع: إعادة الاستعمال والتحلية

المادة 73 - مراقبة جودة المياه المنتجة

فيما يخص مراقبة جودة المياه المنتجة، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مراقبة جودة المياه المنتجة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب العاشر: الفلاحة والصناعة

المادة 74 - نجاعة الري الفلاحي

فيما يخص نجاعة الري الفلاحي، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ نجاعة الري الفلاحي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

وثيقة افتراضية - للاختبار فقط

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب العاشر: الفلاحة والصناعة

المادة 75 - الري الموضعي

فيما يخص الري الموضعي، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الري الموضعي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 76 - برمجة السقي

فيما يخص برمجة السقي، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ برمجة السقي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب العاشر: الفلاحة والصناعة

المادة 77 - إعادة استعمال المياه في الفلاحة

فيما يخص إعادة استعمال المياه في الفلاحة، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ إعادة استعمال المياه في الفلاحة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 78 - الممارسات الصناعية المقتصدة

فيما يخص الممارسات الصناعية المقتصدة، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الممارسات الصناعية المقتصدة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب العاشر: الفلاحة والصناعة

المادة 79 - التدوير داخل الوحدات الصناعية

فيما يخص التدوير داخل الوحدات الصناعية، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التدوير داخل الوحدات الصناعية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 80 - تدقيق الاستهلاك

فيما يخص تدقيق الاستهلاك، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدقيق الاستهلاك، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب العاشر: الفلاحة والصناعة

المادة 81 - الاستعمال في المناطق السياحية

فيما يخص الاستعمال في المناطق السياحية، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الاستعمال في المناطق السياحية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الحادي عشر: التسعير والتمويل

المادة 82 - مبادئ التسعير المائي

فيما يخص مبادئ التسعير المائي، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مبادئ التسعير المائي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الحادي عشر: التسعير والتمويل

المادة 83 - فئات الاستعمال

فيما يخص فئات الاستعمال، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ فئات الاستعمال، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 84 - التعريفة الاجتماعية

فيما يخص التعريفة الاجتماعية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التعريفة الاجتماعية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الحادي عشر: التسعير والتمويل

المادة 85 - مساهمة المستعملين

فيما يخص مساهمة المستعملين، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مساهمة المستعملين، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 86 - تمويل البنيات التحتية

فيما يخص تمويل البنيات التحتية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تمويل البنيات التحتية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الحادي عشر: التسعير والتمويل

المادة 87 - صناديق التدخل

فيما يخص صناديق التدخل، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ صناديق التدخل، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 88 - الحوافز الاقتصادية

فيما يخص الحوافز الاقتصادية، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الحوافز الاقتصادية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الحادي عشر: التسعير والتمويل

المادة 89 - تدقيق النفقات

فيما يخص تدقيق النفقات، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدقيق النفقات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثاني عشر: البيانات والابتكار

المادة 90 - نظام المعلومات المائي

فيما يخص نظام المعلومات المائي، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ نظام المعلومات المائي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني عشر: البيانات والابتكار

المادة 91 - نشر البيانات المفتوحة

فيما يخص نشر البيانات المفتوحة، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ نشر البيانات المفتوحة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 92 - محطات القياس الذكية

فيما يخص محطات القياس الذكية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ محطات القياس الذكية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني عشر: البيانات والابتكار

المادة 93 - الاستشعار عن بعد

فيما يخص الاستشعار عن بعد، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الاستشعار عن بعد، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 94 - الإنذار المبكر

فيما يخص الإنذار المبكر، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الإنذار المبكر، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني عشر: البيانات والابتكار

المادة 95 - نمذجة الموارد المائية

فيما يخص نمذجة الموارد المائية، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ نمذجة الموارد المائية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 96 - البحث العلمي

فيما يخص البحث العلمي، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ البحث العلمي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني عشر: البيانات والابتكار

المادة 97 - حماية نظم المراقبة

فيما يخص حماية نظم المراقبة، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حماية نظم المراقبة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثالث عشر: المخاطر والطوارئ

المادة 98 - خطة مواجهة الجفاف

فيما يخص خطة مواجهة الجفاف، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ خطة مواجهة الجفاف، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث عشر: المخاطر والطوارئ

المادة 99 - تدابير حالة الخصاص

فيما يخص تدابير حالة الخصاص، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدابير حالة الخصاص، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 100 - أولوية الاستعمالات الأساسية

فيما يخص أولوية الاستعمالات الأساسية، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ أولوية الاستعمالات الأساسية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث عشر: المخاطر والطوارئ

المادة 101 - تدبير الفيضانات

فيما يخص تدبير الفيضانات، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تدبير الفيضانات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 102 - حماية المنشآت

فيما يخص حماية المنشآت، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حماية المنشآت، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث عشر: المخاطر والطوارئ

المادة 103 - خطط الطوارئ المحلية

فيما يخص خطط الطوارئ المحلية، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ خطط الطوارئ المحلية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 104 - التواصل مع السكان

فيما يخص التواصل مع السكان، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التواصل مع السكان، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث عشر: المخاطر والطوارئ

المادة 105 - التعويض عن الأضرار وفق الضوابط

فيما يخص التعويض عن الأضرار وفق الضوابط، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التعويض عن الأضرار وفق الضوابط، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الرابع عشر: البيئة والتنوع البيولوجي

المادة 106 - حماية المناطق الرطبة

فيما يخص حماية المناطق الرطبة، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حماية المناطق الرطبة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع عشر: البيئة والتنوع البيولوجي

المادة 107 - صيانة النظم البيئية

فيما يخص صيانة النظم البيئية، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ صيانة النظم البيئية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 108 - الحد من التلوث

فيما يخص الحد من التلوث، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الحد من التلوث، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع عشر: البيئة والتنوع البيولوجي

المادة 109 - مراقبة المواد الخطرة

فيما يخص مراقبة المواد الخطرة، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مراقبة المواد الخطرة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 110 - حماية المياه الساحلية

فيما يخص حماية المياه الساحلية، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حماية المياه الساحلية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع عشر: البيئة والتنوع البيولوجي

المادة 111 - تقييم الأثر البيئي

فيما يخص تقييم الأثر البيئي، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تقييم الأثر البيئي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 112 - استعادة الأوساط المتدهورة

فيما يخص استعادة الأوساط المتدهورة، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ استعادة الأوساط المتدهورة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع عشر: البيئة والتنوع البيولوجي

المادة 113 - مؤشرات الحالة البيئية

فيما يخص مؤشرات الحالة البيئية، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ مؤشرات الحالة البيئية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الخامس عشر: المراقبة والجزاءات

المادة 114 - أعوان المراقبة

فيما يخص أعوان المراقبة، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ أعوان المراقبة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس عشر: المراقبة والجزاءات

المادة 115 - حق الولوج إلى المنشآت

فيما يخص حق الولوج إلى المنشآت، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حق الولوج إلى المنشآت، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 116 - أخذ العينات والتحاليل

فيما يخص أخذ العينات والتحاليل، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ أخذ العينات والتحاليل، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس عشر: المراقبة والجزاءات

المادة 117 - محاضر المخالفات

فيما يخص محاضر المخالفات، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ محاضر المخالفات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 118 - التدابير الاستعجالية

فيما يخص التدابير الاستعجالية، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التدابير الاستعجالية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس عشر: المراقبة والجزاءات

المادة 119 - المخالفات الإدارية

فيما يخص المخالفات الإدارية، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ المخالفات الإدارية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 120 - الغرامات الافتراضية في هذه المسودة

فيما يخص الغرامات الافتراضية في هذه المسودة، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الغرامات الافتراضية في هذه المسودة، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس عشر: المراقبة والجزاءات

المادة 121 - إصلاح الضرر البيئي

فيما يخص إصلاح الضرر البيئي، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ إصلاح الضرر البيئي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السادس عشر: المشاركة وتسوية النزاعات

المادة 122 - الإخبار العمومي

فيما يخص الإخبار العمومي، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الإخبار العمومي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس عشر: المشاركة وتسوية النزاعات

المادة 123 - البحث العمومي

فيما يخص البحث العمومي، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ البحث العمومي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 124 - جلسات التشاور

فيما يخص جلسات التشاور، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ جلسات التشاور، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس عشر: المشاركة وتسوية النزاعات

المادة 125 - حق تقديم الملاحظات

فيما يخص حق تقديم الملاحظات، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ حق تقديم الملاحظات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 126 - الوساطة المائية

فيما يخص الوساطة المائية، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الوساطة المائية، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس عشر: المشاركة وتسوية النزاعات

المادة 127 - لجان تسوية النزاعات

فيما يخص لجان تسوية النزاعات، تلتزم وكالة الحوض المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن قياس الكميات المستعملة والإفصاح عنها وفق دورية محددة، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ لجان تسوية النزاعات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 128 - التظلم الإداري

فيما يخص التظلم الإداري، تلتزم الإدارة المكلفة بالماء، كل في حدود اختصاصه، بأن احترام شروط الترخيص وحدود السحب المقررة، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التظلم الإداري، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس عشر: المشاركة وتسوية النزاعات

المادة 129 - الطعن القضائي

فيما يخص الطعن القضائي، تلتزم المستعمل المرخص له، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد وسائل تقلل الضياع والتسرب والتبخر غير الضروري، وذلك قصد ضمان استدامة المورد المائي والإنصاف في توزيعه. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يحدد المورد والكميات والاستعمالات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ الطعن القضائي، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السابع عشر: التعاون والتدبير المشترك

المادة 130 - التعاون بين الأحواض

فيما يخص التعاون بين الأحواض، تلتزم الجماعة الترابية المعنية، كل في حدود اختصاصه، بأن مراقبة جودة المياه قبل التوزيع أو التصريف، وذلك قصد حماية الصحة العامة والأنظمة البيئية. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق برنامج قياس ومراقبة يحدد النقاط والدورية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التعاون بين الأحواض، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب والحاجات المنزلية الأساسية. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع عشر: التعاون والتدبير المشترك

المادة 131 - التنسيق مع القطاعات

فيما يخص التنسيق مع القطاعات، تلتزم المشغل المفوض، كل في حدود اختصاصه، بأن اتخاذ تدابير وقائية لحماية المورد من التلوث والاستنزاف، وذلك قصد تحسين النجاعة وتقليص الهدر. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة إشعار وتدخل عند تجاوز الحدود المعتمدة، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ التنسيق مع القطاعات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام الصبيب البيئي وحماية الموارد المتجددة. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 132 - تبادل الخبرات

فيما يخص تبادل الخبرات، تلتزم صاحب المشروع المائي، كل في حدود اختصاصه، بأن إشعار الجهة المختصة بكل تغيير قد يؤثر في التوازن المائي، وذلك قصد تعزيز الأمن المائي في فترات الخصاص. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق خطة صيانة دورية للمنشآت ومعدات القياس، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به، وبيان الصعوبات التي قد تؤثر في التنفيذ.

ويشمل نطاق هذا الالتزام الجوانب المرتبطة بـ تبادل الخبرات، كما يتعين التنسيق مع الجهات المتدخلة كلما كان تنفيذ التدبير يقتضي تبادل معلومات أو تدخلات متكاملة. ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة العدالة المجالية وعدم الإضرار بالمستعملين الآخرين. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.